

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2951/2535

บริษัท เท เลวิช่นบรอดแคสต์ จำกัด  
นางสาว สุวรรณ สุจิตรัตน์ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 42

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ทัศนของโจทก์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายเมืองฮองกงซึ่งประเทศอังกฤษภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมทำ ณ กรุงเบอร์ลิน นำเมืองฮองกงซึ่งเป็นอาณานิคมของตนเข้าผูกพันตามอนุสัญญาดังกล่าว และประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย มิได้กล่าวในฟ้องว่ากฎหมายของเมืองฮองกงได้ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอื่น ๆ แห่งอนุสัญญาดังกล่าวด้วย และถ้อยคำที่โจทก์บรรยายในฟ้องว่า ทั้งประเทศไทยและเมืองฮองกงต่างได้ให้ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งกันและกันรวมถึงงานภาพยนตร์ ทัศนด้วย จึงได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยนั้น ก็ไม่อาจแปลไปได้ว่ากฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของเมืองฮองกงได้ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอื่น ๆ แห่งอนุสัญญา ฟ้องโจทก์จึงขาดข้อความสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าทัศนของโจทก์มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการฟ้องคดีอาญา ฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้สร้างสรรค์และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ผู้เดียว ใน วิชาทัศนเรื่องขุนพลเจินเจินกง(Zheng Cheng-Gong) และเรื่องตู้ชีนอู่ ทส.ดร.ชุนยัต เซ็น(Fate Takes a Hand) โจทก์ได้โฆษณาเผยแพร่ครั้งแรกในเมืองฮ่องกง และเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเมืองฮ่องกง จึงเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยด้วย เพราะประเทศไทยประเทศอังกฤษต่างเป็น ภาติแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมทำ ณกรุงเบอร์น ในการเข้าเป็นภาคีนี้ประเทศอังกฤษได้นำเมืองฮ่องกงซึ่งเป็นอาณานิคม ของตนเข้าผูกพันตามอนุสัญญาดังกล่าวด้วยอีกทั้งประเทศไทยและเมืองฮ่องกงต่าง ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งกันและกันรวมถึงงานภาพยนตร์วิชาทัศน ด้วย ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจึงได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย จำเลย ได้กระทำความละเมิดลิขสิทธิ์วิชาทัศนของโจทก์โดยการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพยนตร์ทั้ง สองเรื่อง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ และนำออกขายให้เช่าหรือเสนอให้เช่าหรือ แจกจ่ายแก่บุคคลทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์หรือผู้แทนโจทก์ใน ประเทศไทย โดยรู้อยู่แล้วว่าแถบวิชาทัศนได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ขอให้ ลงโทษตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 24, 25, 26, 27, 42,43, 44 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ขอให้ของกลางตกเป็นของโจทก์ และขอค่าปรับ ที่ได้ชำระตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์กึ่งหนึ่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 27 ประกอบมาตรา 44 วรรคสองจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 4 เดือน ปรับคนละ 20,000 บาท เห็นควรรอกการลงโทษจำเลยทั้งสองไว้ แล้วปล่อยตัว ไปเพื่อให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีภายในระยะเวลาคนละ 2 ปี ธิบเอกสารการเช่า ภาพยนตร์วิชาทัศนของกลาง ให้ภาพยนตร์วิชาทัศนของกลางตกเป็นของโจทก์และ

คืนแก่โจทก์ให้จ่ายค่าปรับถึงหนึ่งแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยทั้งสอง อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องของกลางคืนเจ้าของโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ก่อนว่า ฟ้องโจทก์ ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158หรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 42บัญญัติว่า "งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย และกฎหมายของประเทศนั้นได้ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอื่น ๆ แห่งอนุสัญญาดังกล่าว ulyยอมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา" โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่าวิดิทัศน์ของโจทก์ตามฟ้องเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายเมืองฮ่องกง ซึ่งประเทศอังกฤษภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ทำ ณ กรุงเบอร์น นำเมืองฮ่องกงซึ่งเป็นอาณานิคมของตนเข้าผูกพันตามอนุสัญญาดังกล่าวและประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยแต่โจทก์มิได้กล่าวในฟ้องว่ากฎหมายของเมืองฮ่องกงได้ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอื่น ๆ แห่งอนุสัญญาดังกล่าว ถ้อยคำที่โจทก์บรรยายในคำฟ้องว่า "...อีกทั้งประเทศไทยและเมืองฮ่องกงต่างได้ให้ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งกันและกันรวมถึงงานภาพยนตร์วิดิทัศน์ด้วย ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจึงได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย" นั้น ก็ไม่อาจแปลไปได้ว่า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของเมืองฮ่องกงได้ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอื่น ๆ แห่งอนุสัญญา ฉะนั้น ฟ้องโจทก์จึงขาดข้อความสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่า วิดิทัศน์ตามฟ้องมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการฟ้องคดีอาญาในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายต่างประเทศ ฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) เมื่อฟ้องโจทก์เป็นฟ้องที่มีชอบด้วยกฎหมาย  
แล้ว ก็ต้องยกฟ้องและไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์อีกต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์  
พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(มงคล สระภู่น-ยงยุทธ ธารีสาร-ไพศาล รามชาญกูร)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |